



DAS PROVAS

Teoria Geral, Ônus e Espécies Probatórias

Arts. 369 a 484 do CPC/2015

Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

TJPE — Juiz de Direito

NOTA METODOLÓGICA

Como usar este material: cada bloco carrega o dispositivo legal com **grifo** nas palavras que a FGV historicamente altera nos distratores, seguido da leitura FGV consolidada a partir de questões oficiais da banca e de jurisprudência do STJ (recursos repetitivos incluídos).



1. Panorama Geral e Ideia Central

Atipicidade e poderes instrutórios do juiz

- As partes podem empregar **meios de prova atípicos**, não previstos em lei, desde que **legais e moralmente legítimos** (art. 369).
- O juiz determina, **de ofício ou a requerimento**, as provas necessárias, **indeferindo** as inúteis ou protelatórias, por decisão fundamentada (art. 370).
- Sistema da **persuasão racional** (livre convencimento motivado) — o juiz aprecia a prova **independentemente do sujeito** que a produziu (princípio da comunhão da prova, art. 371).

Prova emprestada — o requisito é contraditório, não identidade de partes

- Admite-se prova produzida em outro processo, com o valor que o juiz atribuir, desde que **observado o contraditório** (art. 372).
- A prova emprestada **NÃO exige identidade de partes** entre o processo de origem e o de destino — basta o **contraditório postergado/diferido** (STJ, Corte Especial, EREsp 617428-SP, Info 543). No novo processo, assume a natureza de **prova documental**, independentemente de sua modalidade originária.

● ATENÇÃO PARA A PROVA

⚠ **Pegadinha estrutural nº 1:** a doutrina processual clássica exigia identidade estrita de partes para a prova emprestada — entendimento **SUPERADO**. O STJ consolidou que o único requisito é o **contraditório** (ainda que diferido), sendo irrelevante que uma das partes do novo processo não tenha figurado no processo originário.



2. Regras × Exceções — Quadros Comparativos

2.1 Distribuição do Ônus: Estática × Dinâmica × Convencional

Tipo	Quando se aplica	Momento processual
Estática (art. 373, I e II)	Regra geral: autor prova fato constitutivo; réu prova fato impeditivo/modificativo/extintivo	Ao longo de toda a instrução
Dinâmica (art. 373, §1º)	Impossibilidade/excessiva dificuldade de uma parte OU maior facilidade da outra — decisão fundamentada	Saneamento — regra de INSTRUÇÃO, não de julgamento
Convencional (art. 373, §§3º/4º)	Negócio jurídico processual — vedado sobre direito indisponível ou se tornar excessivamente difícil o exercício do direito	Antes ou durante o processo

● ATENÇÃO PARA A PROVA

⚠ **Pegadinha estrutural nº 2 (a mais recorrente do tema):** a inversão/distribuição **dinâmica** do ônus da prova é **regra de INSTRUÇÃO**, devendo ocorrer preferencialmente no **saneamento** — **NUNCA na sentença**, sob pena de nulidade por violação ao contraditório (vedada a *prova diabólica* surpresa). Isso vale mesmo quando o juiz erroneamente confunde a inversão dinâmica do CPC com a inversão *ope legis* do CDC (art. 6º, VIII), que dispensa deliberação judicial.

2.2 Inversão CDC (ope legis) × Distribuição Dinâmica CPC (ope judicis)

Critério	CDC, art. 6º, VIII	CPC, art. 373, §1º
Natureza	Regra ope legis — decorre diretamente da lei, para hipossuficiência presumida do consumidor	Regra ope judicis — depende de decisão fundamentada do juiz, caso a caso
Momento	Pode ser reconhecida a qualquer tempo (é	Deve ocorrer no saneamento (regra de

Critério	CDC, art. 6º, VIII	CPC, art. 373, §1º
	regra de julgamento no CDC)	instrução no CPC)
Campo de aplicação	Relações de consumo	Qualquer processo civil, inclusive fora do consumo (ex.: ambiental, saúde pública)

2.3 Produção Antecipada de Provas — hipóteses e efeitos

Hipótese (art. 381)	Exige urgência/periculum?	Natureza
I — fundado receio de impossibilidade futura	SIM — cunho cautelar	Urgência clássica
II — viabilizar autocomposição	NÃO	Sem cunho cautelar
III — prévio conhecimento pode justificar ou evitar o ajuizamento	NÃO	Sem cunho cautelar

- Competência: **concorrente** entre o foro onde a prova deve ser produzida e o foro do domicílio do réu — **NÃO gera prevenção** para a ação principal futura (art. 381, §§2º/3º).
- Rito: **não admite defesa ou recurso, EXCETO** apelação contra decisão que indeferir **TOTALMENTE** o pedido (art. 382, §4º) — mas o STJ afasta a leitura literal e admite manifestação da parte adversa sobre matérias pertinentes à própria prova (Info 767).



3. Dissecando a Lei: Requisitos, Vedações e Prazos

3.1 Ata Notarial (art. 384)

Art. 384, CPC

Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por **imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial**.

- Prova **típica**, com presunção **relativa** de veracidade — **NÃO** é prova absoluta; faz incidir sobre a parte contrária o **ônus da contraprova**.
- Serve para documentar postagens em redes sociais, WhatsApp, páginas de internet — sem exigir prévia autorização judicial.

3.2 Depoimento Pessoal e Confissão

- Pena de confesso (confissão **facta**): só se aplica se a parte foi **pessoalmente intimada** com **advertência expressa** da consequência, e não comparece/recusa-se a depor (art. 385, §1º).
- Confissão é, em regra, **indivisível e irrevogável** — anulável apenas por **erro de fato ou coação** (arts. 393/395).
- Admissão de fatos sobre **direitos indisponíveis**, ou feita por representante sem poderes expressos, **NÃO vale como confissão** (art. 392).

3.3 Exibição de Documento ou Coisa (art. 400) — Tema 1000-STJ

Art. 400, CPC

Art. 400. Sendo **ilegítima a recusa**, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento ou a coisa seja exibido.

- Requisitos para a **multa coercitiva** (Tema Repetitivo 1000, Info 703): (i) **prováveis** a existência da relação jurídica e do documento; (ii) apurado em **contraditório prévio**; (iii) **após tentativa** de busca e apreensão ou outra medida coercitiva.

3.4 Prova Documental — Livros Empresariais e Incidente de Falsidade

Regra	Detalhe
Livros empresariais (arts. 417/418)	Provam, em regra, CONTRA o autor. Provam A FAVOR só em litígio entre empresários , cumpridos os requisitos legais
Indivisibilidade da escrituração	Fatos favoráveis e contrários ao autor são considerados em conjunto, como unidade
Falsidade da assinatura (art. 429, II) — Tema 1061-STJ	Ônus de provar a autenticidade é de quem produziu/juntou o documento — NÃO de quem arguiu a falsidade
Arguição de falsidade — natureza	Regra: questão incidental . Se suscitada como questão PRINCIPAL , consta do dispositivo e faz coisa julgada material (arts. 430/433)
ATENÇÃO PARA A PROVA Pegadinha estrutural nº 3 (Tema 1061-STJ, altíssima incidência): quando o consumidor/autor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar que a assinatura é autêntica é da instituição financeira (quem produziu/juntou o documento) — independentemente de se tratar de inversão do CDC. É regra processual ordinária do art. 429, II, CPC, não inversão do ônus consumerista.	

3.5 Prova Testemunhal — impedimentos e procedimento

- Incapazes/impedidos de depor: cegos, surdos (quanto ao fato que dependa do sentido faltante), menores de 16 anos, ascendentes/descendentes/colaterais até 3º grau — podem ser ouvidos **excepcionalmente** como **informantes, sem compromisso** (art. 447).
- Intimação da testemunha: regra é **pelo advogado** da parte, via carta com AR — **dispensa intimação judicial**. Não comparecimento = **presunção de desistência** (art. 455, §§1º-3º).
- Intimação **judicial** só por exceção: frustração do envio pelo advogado; testemunha servidor público/militar; ou arrolada pelo **MP ou Defensoria Pública** (art. 455, §4º).
- Sistema do **exame cruzado** (*cross-examination*): perguntas formuladas **diretamente pelas partes**; juiz veda perguntas indutivas/impertinentes e pode inquirir antes ou depois (art. 459).

3.6 Prova Pericial

- Substituível por **prova técnica simplificada** quando o ponto controvertido for de menor complexidade — inquirição de especialista pelo juiz, em audiência (art. 464, §§2º/3º).
- Perícia **consensual**: partes capazes, em litígio que admita autocomposição, escolhem o perito por acordo — **já devem indicar** os assistentes técnicos nesse mesmo ato (art. 471).
- Segunda perícia **NÃO substitui** a primeira — o juiz avalia o peso valorativo de ambas (art. 480).
- Perícia inconclusiva/deficiente: juiz pode **reduzir a remuneração** do perito (art. 465, §5º).



4. Incidência FGV — Padrões Fáticos (Storytelling)

4.1 "O empréstimo consignado do idoso" — ônus da autenticidade

- Roteiro-padrão: idoso hipossuficiente descobre descontos indevidos; banco junta contrato; idoso alega que a assinatura não é dele. Pegadinha: discutir se cabe inversão *ope legis* do CDC. Gabarito: **independentemente** do CDC, a **regra processual ordinária** do art. 429, II, CPC já atribui o ônus da autenticidade a **quem juntou o documento** — o banco (Tema 1061-STJ).

4.2 "A testemunha perdida e o advogado inerte" — desistência presumida

- Roteiro: advogado junta rol de testemunhas no prazo, mas na audiência a testemunha não comparece. Pegadinha: atribuir a falha ao juízo por falta de intimação judicial. Gabarito: a intimação é **regra do advogado** (carta com AR) — o não comparecimento gera **presunção de desistência** da inquirição, **salvo** nas exceções do art. 455, §4º (frustração comprovada, servidor/militar, MP/Defensoria).

4.3 "O rio contaminado e a inversão dinâmica" — momento processual

- Roteiro: ação civil pública ambiental; juiz inverte o ônus no saneamento, obrigando a empresa a provar que não contaminou. Pegadinha: alegar nulidade por "prova diabólica". Gabarito: a inversão dinâmica **é válida** desde que fundamentada e feita **no saneamento** (regra de instrução) — **NÃO** na sentença, o que **geraria** nulidade por surpresa processual.

4.4 "A perícia oculta" — violação ao contraditório substancial

- Roteiro: juiz determina segunda perícia de ofício, sem intimar as partes para formular quesitos, e julga com base nela sem prazo de manifestação. Gabarito: **nulidade** — o poder instrutório do juiz **não dispensa** o **contraditório substancial** (direito de influenciar a formação do convencimento), essencial ao modelo cooperativo do CPC/2015.

4.5 "A demanda probatória autônoma disfarçada de mérito" — produção antecipada

- Roteiro: parte ajuíza produção antecipada de prova pericial para avaliar viabilidade de ação futura (ex.: revisão de juros bancários); réu tenta discutir o mérito da futura ação nesse procedimento. Gabarito: **vedado** discutir mérito/consequências jurídicas na ação probatória autônoma — o rito é **restrito à prova em si**; o mérito só é discutido na eventual ação principal futura, sem prevenção do juízo.

4.6 "O documento novo depois da contestação" — momento de juntada

- Roteiro: autor esquece de juntar documento essencial na inicial e tenta juntá-lo após a contestação. Pegadinha: negar a juntada por preclusão. Gabarito: **cabe juntada posterior**, desde que se dê à parte contrária o prazo de **15 dias** para se manifestar sobre o novo documento — não há preclusão automática para documentos, apenas contraditório obrigatório.



5. Súmulas, Jurisprudência e Teses Institucionais

5.1 Temas Repetitivos e Precedentes-chave do STJ

Tema/Fonte	Conteúdo
Tema Repetitivo 1000 (Info 703)	Exibição de documento: multa cabível se provável a relação jurídica/documento, contraditório prévio, e após tentativa de busca e apreensão
Tema Repetitivo 1061 (Info 720)	Falsidade de assinatura em contrato bancário: ônus da autenticidade é de quem juntou o documento (instituição financeira)
REsp 617428-SP (Info 543)	Prova emprestada: NÃO exige identidade de partes — basta o contraditório (ainda que diferido)
REsp 2037088-SP (Info 767)	Art. 382, §4º não pode ser lido literalmente — cabe manifestação da parte adversa sobre matérias pertinentes ao próprio procedimento probatório
REsp 2023615/SP	Produção antecipada nas hipóteses dos incisos II/III do art. 381 é totalmente desvinculada de risco de perecimento do direito
Súmula 591-STJ	Compartilhamento de prova emprestada no processo ADMINISTRATIVO exige autorização do juízo de origem — regra que NÃO se aplica ao processo civil
ATENÇÃO PARA A PROVA ⚠ Cuidado com a Súmula 591-STJ: essa exigência de autorização judicial prévia para compartilhamento de prova emprestada é EXCLUSIVA do processo administrativo. No processo civil, o art. 372 do CPC NÃO exige essa autorização expressa — o requisito é só o contraditório no processo de destino.	

5.2 Prova por Amostragem e Estatística — Processos Coletivos

- Admite-se prova **estatística/por amostragem** em processos coletivos, quando inviável a análise individualizada de um grande número de relações jurídicas — desde que empregada **metodologia científica adequada** e submetida ao **contraditório**.

5.3 Tensão Normativa — Capacidade Testemunhal e EPD



TENSÃO NORMATIVA

Divergência: o art. 447, §1º, CPC (cegos, surdos e "deficientes mentais" incapazes de testemunhar quanto ao fato dependente do sentido/discernimento faltante) tensiona com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015, que garante depoimento em igualdade de condições). **Para a FGV:** prevalece a **restrição do CPC**, pautada em critério de especialidade e vigência — a incapacidade só se aplica quando o fato **efetivamente depender** do sentido/discernimento comprometido, e a pessoa passa a depor como **informante**, sem compromisso.



6. Análise de Discursivas — O que Pontua no Espelho FGV

- **Estrutura de resposta premiada:** (i) classificar o meio de prova e o dispositivo exato; (ii) identificar de quem é o ônus (estático/dinâmico/CDC) e o momento processual correto; (iii) enfrentar eventual tese de nulidade (contraditório, prova diabólica, surpresa); (iv) citar o tema repetitivo/precedente aplicável; (v) concluir com a solução processual do caso.
- **Erro que zera item:** aplicar a inversão dinâmica do ônus (CPC) na sentença — deve ocorrer no saneamento, sob pena de nulidade por surpresa.
- **Erro que zera item:** exigir identidade de partes para admitir prova emprestada — requisito superado; só se exige contraditório.
- **Ponto de corte comum:** confundir a inversão *ope legis* do CDC com a distribuição dinâmica *ope judicis* do CPC — a banca insere lides de consumo justamente para testar se o candidato aplica a regra processual ordinária (ônus da autenticidade documental) sem necessidade de invocar o CDC.
- **Diferencial de nota alta:** mobilizar o conceito de contraditório *substantial* (direito de influenciar a formação do convencimento judicial) para fundamentar a nulidade de decisões baseadas em perícia produzida sem participação efetiva das partes.



MODELO PARA DISCURSIVA

Modelo de estrutura textual premiada (adaptável a qualquer caso de provas): "Trata-se de [meio de prova], regido pelo art. [X] do CPC. O ônus de [provar o fato] recai sobre [parte], por força de [regra estática/dinâmica/legal específica]. [Enfrentar o momento processual correto e eventual nulidade]. Nesses termos, a decisão [é válida/nula], conforme o entendimento consolidado em [tema/precedente STJ]."



7. Quadro-Resumo Final — Prazos e Números Essenciais

Dispositivo	Instituto	Prazo/Número
Art. 373, §1º	Distribuição dinâmica do ônus	Decisão fundamentada, no SANEAMENTO
Art. 385, §1º	Pena de confesso	Exige intimação pessoal + advertência expressa
Art. 429, II / Tema 1061	Ônus da autenticidade de assinatura impugnada	De quem produziu/juntou o documento
Art. 447	Idade mínima para testemunhar sem restrição	16 anos (menores só como informantes)
Art. 455, §1º	Intimação da testemunha pelo advogado	Regra geral, carta com AR
Art. 465, §5º	Redução de remuneração do perito	Se laudo inconclusivo/deficiente
Art. 471	Perícia consensual — indicação de assistentes	No mesmo ato da escolha do perito
Documento novo após contestação	Prazo para manifestação da parte contrária	15 dias
Impedimento/suspeição do perito	Prazo para arguir	10 dias, contados da intimação da nomeação
Número de testemunhas por parte	Limite	10 no total, máximo 3 por fato



8. Mapa Mental Estruturado (Pilares do Tema)

TEORIA GERAL (arts. 369-380)

- **Atipicidade:** meios legais e moralmente legítimos
- **Poder instrutório:** juiz determina de ofício, indefere inúteis/protelatórias
- **Prova emprestada:** contraditório é o requisito — NÃO identidade de partes
- **Ônus:** estático (regra) × dinâmico (saneamento, ope judicis) × convencional (NJP)

PROCEDIMENTOS AUTÔNOMOS (arts. 381-384)

- **Produção antecipada:** com ou sem cunho cautelar; competência concorrente, SEM prevenção
- **Ata notarial:** prova típica, presunção RELATIVA, inclui mídia digital

PROVAS EM ESPÉCIE — ORAL E DOCUMENTAL (arts. 385-438)

- **Confissão:** indivisível, irrevogável, salvo erro de fato/coação
- **Exibição:** Tema 1000 — multa após tentativa de busca/apreensão + contraditório prévio
- **Livros empresariais:** contra o autor sempre; a favor só entre empresários
- **Falsidade de assinatura:** Tema 1061 — ônus de quem juntou o documento

PROVA TESTEMUNHAL (arts. 442-463)

- **Impedidos/incapazes:** informantes, sem compromisso
- **Intimação:** pelo advogado (regra) × judicial (exceções)
- **Cross-examination:** perguntas diretas das partes

PROVA PERICIAL (arts. 464-480)

- **Prova técnica simplificada:** menor complexidade
- **Perícia consensual:** partes escolhem perito + assistentes no mesmo ato
- **Segunda perícia:** não substitui a primeira



9. Mnemônicos e Associações

MNEMÔNICO 1

"**Contraditório empresta, identidade não**" — para lembrar que a prova emprestada exige apenas **contraditório**, nunca **identidade de partes**.

MNEMÔNICO 2

"**Dinâmica no saneamento, estática sempre**" — a inversão **dinâmica** (CPC) só pode ser decidida no **saneamento**; a distribuição **estática** já vale desde o início, sem necessidade de decisão.

MNEMÔNICO 3

"**Quem junta, autentica**" — o ônus de provar a autenticidade de assinatura impugnada é de **quem juntou** o documento aos autos (Tema 1061).

MNEMÔNICO 4

"**Advogado chama, juiz só se falhar**" — a intimação da testemunha é tarefa do **advogado**; o juízo só intima diretamente nas exceções (falha comprovada, servidor/militar, MP/Defensoria).

MNEMÔNICO 5

"**Segunda não apaga a primeira**" — a segunda perícia **não substitui** a primeira; o juiz pesa as duas.

10. Consolidado de Pegadinhas Mapeadas

- **(1)** Exigir identidade de partes para admitir prova emprestada — requisito superado; só se exige contraditório (Info 543).
- **(2)** Aplicar a inversão dinâmica do ônus da prova na sentença — deve ocorrer no saneamento, sob pena de nulidade por surpresa.
- **(3)** Confundir a inversão ope legis do CDC com a distribuição dinâmica ope judicis do CPC — são regimes distintos quanto a momento e fundamento.
- **(4)** Atribuir ao consumidor o ônus de provar a autenticidade de assinatura impugnada — é da instituição financeira/quem juntou o documento (Tema 1061).
- **(5)** Achar que a exibição de documento gera multa automática — exige prévia tentativa de busca e apreensão/outra medida coercitiva (Tema 1000).
- **(6)** Anular decisão de saneamento por redistribuição do ônus só porque a parte não impugnou de imediato — a ausência de impugnação gera preclusão lógica e temporal.
- **(7)** Exigir autorização judicial prévia para compartilhamento de prova emprestada no processo CIVIL — essa exigência (Súmula 591) é exclusiva do processo administrativo.
- **(8)** Achar que a produção antecipada de prova gera prevenção do juízo para a ação principal — não gera (competência concorrente, sem prevenção).
- **(9)** Anular testemunho de pessoa impedida/incapaz sem considerar a exceção do informante — pode ser ouvida, sem compromisso, se o juiz entender necessário.
- **(10)** Achar que documento juntado após a contestação é sempre inadmissível — cabe juntada posterior, com prazo de 15 dias para manifestação da parte contrária.



11. Visão Crítica e Interdisciplinar

- **Princípio da cooperação (art. 6º, CPC) e contraditório substancial:** a exigência de participação efetiva das partes na produção pericial — mesmo quando determinada de ofício — reflete o modelo **cooperativo** do CPC/2015, que rejeita tanto o dispositivismo puro quanto o inquisitorialismo puro: o juiz tem poder instrutório, mas não pode exercê-lo à revelia do direito de influência das partes.
- **Direito Processual Civil + Direito do Consumidor:** a distinção entre inversão *ope legis* (CDC, art. 6º, VIII) e distribuição dinâmica *ope judicis* (CPC, art. 373, §1º) ilustra o **diálogo das fontes** — a regra processual geral do CPC (ônus documental) muitas vezes resolve o caso sem necessidade de invocar o microssistema consumerista.
- **Direito Ambiental e tutelas coletivas:** a prova estatística/por amostragem em processos ambientais e de massa reflete a **função social do processo** — a exigência de prova individualizada, em escala, inviabilizaria a própria tutela coletiva; por isso a jurisprudência aceita métodos alternativos, desde que cientificamente idôneos e submetidos ao contraditório.
- **Direito Civil — capacidade e o EPD:** a tensão entre o art. 447 do CPC e o Estatuto da Pessoa com Deficiência ilustra o embate entre **especialidade processual** e **proteção antidiscriminatória** — tema fértil para questões subjetivas que exigem ponderação, não solução automática.

12. Dispositivos-Chave — Citação Literal com Grifos

Palavras em destaque = pontos que a FGV historicamente altera ou testa nos distratores.

Art. 369

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os **moralmente legítimos**, ainda que não especificados neste Código [...]

Art. 372

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o **contraditório**.

Art. 373, §1º

Art. 373, §1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à **impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo** [...] ou à **maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário**, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso [...], desde que o faça por **decisão fundamentada**.

Art. 373, §2º

Art. 373, §2º. A decisão [...] **não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil**.

Art. 385, §1º

Art. 385, §1º. Se a parte, **pessoalmente intimada** para prestar depoimento pessoal e **advertida** da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.

Art. 400, caput

Art. 400. Sendo **ilegítima a recusa**, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar.

Art. 417

Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor [...], sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.

Art. 429, II

Art. 429, II. O ônus [da falsidade] incumbe [...] à parte que produziu o documento, quando se tratar de **contestação da autenticidade da assinatura**.

Art. 447, §1º

Art. 447, §1º. São incapazes: I - o interdito por enfermidade ou deficiência mental; [...] IV - o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam.

Art. 455, caput

Art. 455. Cabe ao advogado da parte **informar ou intimar a testemunha** por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, **dispensando-se a intimação do juízo**.